

1000039-29.2021.8.26.0653

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: MARINA SILOS DE ARAUJO

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... este juízo entende que mesmo o afirmado 'tráfico privilegiado' não justifica a concessão de regime prisional mais brando ou a concessão de liberdade provisória, sobretudo porque o legislador (inclusive o legislador constituinte) equiparou o tráfico de drogas a crime hediondo. Diferente do que ocorre com outros delitos (v.g. furto, homicídio), em nenhum momento o legislador ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande do Sul

Foro de Vargem Grande do Sul

1ª Vara

Av. Walter Tatoni, nº 343, Vargem Grande do Sul - SP - cep 13880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000039-29.2021.8.26.0653 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000039-29.2021.8.26.0653

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

André Alexsander Messias

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARINA SILOS DE ARAUJO

Vistos.

ANDRÉ ALEXSANDER MESSIAS propôs AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS em face do ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em breve síntese, que, em razão de irregularidades cometidas no cálculo de sua pena, permaneceu preso irregularmente em regime fechado por período superior a 3 meses (101 dias). Afirmou que, diante da quantidade da pena que lhe foi imposta (01 ano e 08 meses de reclusão em regime fechado), o delito que lhe foi imputado não deve ser considerado como hediondo, posto que cabível o preceito disposto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. Diante disso, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$ 100.000,00.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 07/201.

Citada, a Fazenda Estadual ofertou contestação (fls. 214/226), defendendo que não houve o erro judicial alegado, estando ausente o dever de indenizar. Destacou que o autor alcançou benefício penal antes do preenchimento dos requisitos legais, vez

que o delito por ele praticado é equiparado a hediondo, e sustentou a aplicabilidade da responsabilidade subjetiva na hipótese. Pugnou pela improcedência da ação.

Manifestação sobre a contestação às fls. 232/233.

Instadas as partes para especificação de provas (fls. 227), ambas postularam pelo julgamento antecipado da lide (fls. 229 e 233).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, eis que suficiente a prova documental constante dos autos.

O pedido é improcedente.

A Constituição Federal, no inciso LXXV do artigo 5º, dispõe que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário. Neste sentido, o excesso no cumprimento da pena não configura um direito absoluto à indenização por si só, caso não se constate a existência de arbitrariedades ou ilegalidades praticadas pelas autoridades públicas. Ou seja, é necessário haver uma análise caso a caso, em uma interpretação razoável e proporcional, considerando as peculiaridades da situação em concreto.

Analisando os documentos colacionados aos autos, percebe-se que o demandante foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à reprimenda de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 166 dias-multa (fls. 54/61).

Em que pesem os argumentos do autor, verifica-se que, em verdade, pretende particularizar a situação jurídica afeta ao tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) ao crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, somente a partir da entrada da Lei nº 13.964/2019 foi conferida nova redação ao art. 112, § 5º, da Lei das Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), in verbis:

“Não se considera hediondo ou equiparado, para fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.

Consigno que a sentença (confirmada pelo V. Acórdão) foi proferida em 09 de dezembro de 2019, ou seja, antes da referida lei (sancionada em 24 de dezembro de 2019 e em vigor após decorridos 30 dias de sua publicação oficial), tanto que do decisum constou expressamente: "Deste modo, por não ser socialmente recomendável a substituição, fixo o regime fechado para início de cumprimento das penas impostas. Consigno que, em que pese o entendimento afirmado pela defesa de Guilherme, este juízo entende que mesmo o afirmado 'tráfico privilegiado' não justifica a concessão de regime prisional mais brando ou a concessão de liberdade provisória, sobretudo porque o legislador (inclusive o legislador constituinte) equiparou o tráfico de drogas a crime hediondo. Diferente do que ocorre com outros delitos (v.g. furto, homicídio), em nenhum momento o legislador excluiu do rol de crimes assemelhados a hediondos ou fez qualquer ressalva quanto aos casos em que é aplicado o redutor de pena a que se refere o § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06. A exemplo do que fez com a hipótese de homicídio simples ou homicídio privilegiado, o legislador poderia ter excluído o 'tráfico privilegiado' do rol de crimes hediondos ou assemelhados se assim entendesse. Se não o fez, é assim que a lei dispõe de forma clara, de modo que não cabe ao intérprete fazê-lo."

Diante disso, verifica-se que a guia de recolhimento foi expedida nos exatos termos da sentença, proferida de acordo com a legislação vigente à época e confirmada pelo V. Acórdão sem nenhuma ressalva. Não houve equívoco.

Assim, ao particularizar a situação jurídica do tráfico privilegiado de drogas como crime não hediondo, não se pode concluir que, por força da alteração legislativa em questão, o ordenamento jurídico tenha deixado de considerar o tráfico comum (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) como crime equiparado a hediondo, conforme constou da sentença, sob pena de se desprestigiar a interpretação sistemática da legislação vigente à época, notadamente a individualização da sanção penal (alçada a direito fundamental, inserto no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal) e o art. 2º, I e II, da Lei nº 8.072/90 (que dispõe sobre os crimes hediondos).

Portanto, in casu, não se verifica a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, pois o autor foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, na modalidade comum, e não na privilegiada, tratando-se de crime equiparado a hediondo.

Dessa forma, correta a aplicação da fração de 2/5 para efeitos de progressão de regime (e não 1/6), diante da penalidade que foi imposta ao autor, porque de acordo com a legislação vigente à época.

Por outro lado, a despeito de o juízo das execuções criminais decidir, posteriormente, pela retificação do cálculo da pena, aplicou lei penal mais benéfica ao autor, o que reduziu seu segregamento ao cárcere, tendo em vista que foi colocado em livramento condicional em 20/05/2020 (fls. 160), quando ainda, a priori, não preenchia o requisito pertinente à concessão do benefício, conforme, inclusive, consta da decisão de fls. 135, proferida pelo Juízo das Execuções Criminais, em atendimento a pleito formulado pelo causídico que patrocina o autor.

No mais, é certo que a suposta ausência de intimação do patrono do autor acerca dos atos processuais praticados nos autos da execução penal que tramitou pela 4ª RAJ – Campinas não lhe causou nenhum prejuízo, posto que peticionou periodicamente no processo para se insurgir quanto ao cálculo da pena (fls. 79/82, 85/86 e 125/126).

Desnecessárias, pois, outras considerações, impondo-se negar o pleito formulado na petição inicial.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida por ANDRÉ ALEXSANDER MESSIAS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Sucumbente, arcará o autor com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios à parte contrária, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, observando-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

P.R.I.

Vargem Grande do Sul, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA